

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 936/2533	นายวุฒิศักดิ์ พงษ์พิสุทธินันท์	โจทก์
	นางบุญปัน แก้วบุญเรือง	จำเลย
	นางบุญปัน แก้วบุญเรือง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วโดยจำเลยได้ชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินจำนวน 35,000 บาทจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 156)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 35,000 บาท ให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในต้นเงิน 35,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 128)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 156)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>